



CONTRAT D'ASSURANCE PROFESSIONNELLE BTP

INGÉNIERIE, ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION

CONDITIONS GÉNÉRALES



SOMMAIRE

ARTICLE 1	DÉFINITION DES PRINCIPAUX TERMES UTILISÉS ET COMMUNS À L'ENSEMBLE DU CONTRAT	2
ARTICLE 2	OBJET DU CONTRAT	3
ARTICLE 3	TERRITORIALITÉ.....	3
ARTICLE 4	PRISE D'EFFET ET DURÉE DU CONTRAT	3
ARTICLE 5	RÉSILIATION	3
ARTICLE 6	EXCLUSIONS GÉNÉRALES	5
ARTICLE 7	COTISATION.....	5
ARTICLE 8	VOS OBLIGATIONS.....	6
ARTICLE 9	QUE FAIRE EN CAS DE SINISTRE	7
ARTICLE 10	EXPERTISE ET RÈGLEMENT DE VOS SINISTRES.....	7
ARTICLE 11	DISPOSITIONS DIVERSES	8

ARTICLE 1 - DÉFINITION DES PRINCIPAUX TERMES UTILISÉS ET COMMUNS À L'ENSEMBLE DU CONTRAT

■ ANNÉE D'ASSURANCE

La période comprise entre deux échéances annuelles de cotisation.

Toutefois, si la date de prise d'effet du contrat est distincte de l'échéance annuelle, il faut entendre, par année d'assurance, la période comprise entre cette date et la prochaine échéance annuelle. Si le contrat, une convention, une garantie expire entre deux échéances annuelles, la dernière année d'assurance s'entend de la période comprise entre la dernière date d'échéance annuelle et la date d'expiration.

■ CODE

Le Code des assurances français.

■ CONTRAT

Le texte reprenant l'ensemble des termes et conditions de garantie ainsi que les obligations de chaque partie ; ce contrat est régi par le Code des assurances. Ce contrat est constitué par le texte des présentes conditions générales, par le texte de la (ou des) convention(s) spéciale(s) souscrite(s), par les conditions particulières et, éventuellement par les avenants, intercalaires délivrés à la souscription et/ou en cours du contrat ou de la (ou des) convention(s) spéciale(s).

■ DOMMAGES CORPORELS

Toute atteinte à l'intégrité physique d'une personne.

■ DOMMAGES MATÉRIELS

Toute détérioration ou destruction ou perte d'une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux.

■ DOMMAGES IMMATÉRIELS

Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service ou de la perte d'un bénéfice.

■ FAIT DOMMAGEABLE

Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage.

■ FRANCHISE

La somme restant à votre charge en cas de sinistre.

■ GARANTIE DANS LE TEMPS

Article L. 124-5 alinéa 4 et suivants du Code

« La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.

Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret ».

■ PÉRIODE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

La période comprise entre la date d'effet du contrat résultant de la souscription d'une ou plusieurs convention(s) spéciale(s) et la date de la résiliation de la (ou des) convention(s) spéciale(s) souscrite(s).

■ SINISTRE

La (les) réclamation(s) amiable(s) ou judiciaire(s) consécutive(s) à un dommage ou à un ensemble de dommages causés à un ou plusieurs tiers, engageant votre responsabilité et résultant d'un fait dommageable.

Un ensemble de «faits dommageables» ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.

■ SMABTP (nous)

La société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics.

■ SOCIÉTAIRE (vous)

La personne physique ou morale qui souscrit le contrat et s'engage à en payer la cotisation.

■ TIERS

Toute personne autre que :

- vous-même (sociétaire) ;
- vos associés et si vous êtes une personne morale, le président, les administrateurs, directeurs généraux et gérants de la société dans l'exercice de leurs fonctions ;
- vos préposés ou ceux de la société, civilement responsables, dans l'exercice de leurs fonctions ;
- les personnes exerçant un emploi, même non rémunéré, dans votre cabinet ou votre société, au cours de leur travail.

ARTICLE 2 - OBJET DU CONTRAT

Ce contrat vous garantit pour les risques définis aux conventions spéciales lorsque leur souscription est mentionnée aux conditions particulières.

ARTICLE 3 - TERRITORIALITÉ

L'étendue territoriale des garanties apportées par votre contrat est définie dans chacune des conventions spéciales.

ARTICLE 4 - PRISE D'EFFET ET DURÉE DU CONTRAT

4.1 Prise d'effet

Les dispositions de votre contrat sont applicables pour chacune des conventions spéciales, aux dates prévues aux conditions particulières.

4.2 Durée du contrat

Votre contrat est conclu pour la période comprise entre la date d'effet de chacune des conventions spéciales et la fin de l'année civile au cours de laquelle elles ont été souscrites. Il est ensuite reconduit tacitement, d'année en année, sous réserve des dispositions prévues à l'article 5 «résiliation» ci-dessous.

ARTICLE 5 - RÉSILIATION

Votre contrat peut être résilié selon les dispositions indiquées ci-dessous. Chacune des conventions spéciales peut faire l'objet d'une résiliation. Le contrat est considéré comme résilié à la date de la résiliation de la dernière des conventions spéciales.

5.1 Par vous-même ou par nous-même

Vous pouvez, ou nous pouvons, résilier votre contrat, ou l'une ou l'autre de ses conventions spéciales, dans les circonstances suivantes :

- à chaque échéance annuelle moyennant un préavis de 2 mois (article L. 113-12 du Code) ;
- si vous cessez votre activité professionnelle (article L. 113-16 du Code) ;
- si vous changez de profession ou de domicile, lorsque l'une ou l'autre des conventions spéciales a pour objet la garantie de risques en relation avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle (article L. 113-16 du Code).

5.2 Par vous-même

Vous pouvez résilier votre contrat, ou l'une ou l'autre de ses conventions spéciales, en cas :

- de diminution du risque ou de disparition des circonstances aggravantes mentionnées dans votre contrat, si nous refusons de réduire la cotisation en conséquence (article L. 113-4 du Code) ;
- de résiliation par nous d'un autre de vos contrats après sinistre (article R. 113-10 du Code) ;
- d'augmentation tarifaire, dans les 15 jours de sa notification, la résiliation prenant effet un mois après réception par nous de votre dénonciation.

5.3 Par nous-même

Nous pouvons résilier votre contrat ou l'une ou l'autre de ses conventions spéciales séparément dans les circonstances suivantes :

- si vous ne payez pas tout ou partie de vos cotisations (article L. 113-3 du Code) ;
- si survient une aggravation des risques garantis (article L. 113-4 du Code et article 8.2 ci-après) ;
- si vous omettez de déclarer ou si vous déclarez de façon inexacte vos risques assurés ou les éléments de calcul de votre cotisation (article L. 113-9 du Code et 7.2.2 ci-après) ;
- après un sinistre (article R. 113-10 du Code).

5.4 Résiliation par l'administrateur judiciaire

L'administrateur judiciaire peut résilier votre contrat ou l'une ou l'autre de ses conventions spéciales en cas de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.

5.5 Résiliation par vos ayants droit ou par vous-même

Vos ayants droit ou vous-même pouvez résilier votre contrat ou l'une de ses conventions spéciales en cas de transfert de propriétés de votre cabinet ou de votre société, par suite de décès ou pour toute autre raison (article L. 121-10 du Code).

5.6 Modalités de résiliation

Lorsque vous avez la faculté de résilier votre contrat ou l'une de ses conventions spéciales, vous devez le faire soit par lettre recommandée, soit par déclaration contre récépissé à notre siège social ou auprès de notre bureau ou unité de gestion le plus proche.

La résiliation par nous-même vous est notifiée par lettre recommandée adressée à votre dernier domicile connu, ou remise, également contre récépissé.

Dans le cas où la résiliation a lieu par lettre recommandée, que ce soit à votre initiative ou à la nôtre, la date d'envoi, le cachet de la poste faisant foi, est prise en considération.

En cas de résiliation au cours d'une période d'assurance, la fraction de cotisation correspondant à la période postérieure à la résiliation ne nous est pas acquise et doit vous être remboursée.

Toutefois, en cas de résiliation pour :

- non-paiement de cotisation ;
- non-déclaration des éléments de calcul de la cotisation ;

cette fraction de cotisation nous reste acquise à titre d'indemnité.

ARTICLE 6 - EXCLUSIONS GÉNÉRALES

Outre les exclusions précisées dans la (ou les) convention(s) spéciale(s) souscrite(s) ou dans tout (tous) autre(s) document(s) contractuel(s) (intercalaire, avenant, conditions particulières ...), ne sont jamais garantis les dommages résultant :

- 6.1 de votre fait intentionnel ou d'un dol, d'une faute lourde ou d'une fraude de votre part ;
- 6.2 de trombes, cyclones, tremblements de terre, d'inondations et autres phénomènes naturels à caractère catastrophique ;
- 6.3 des faits de guerre étrangère ou civile ;
- 6.4 des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiations provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de la radioactivité, ainsi que des effets de radiation provoqués par l'accélération artificielle de particules.

Ne sont jamais garanties :

- 6.5 les astreintes ;
- 6.6 les pénalités de retard qu'elles soient à votre charge ou non ;
- 6.7 toutes conséquences pécuniaires, autres que celles visées aux articles 6.5 et 6.6, découlant d'un retard dans l'exécution de vos marchés sauf lorsqu'elles trouvent leur origine dans un dommage garanti par la présente convention ;
- 6.8 les amendes y compris celles assimilées à des réparations civiles ainsi que toutes conséquences pécuniaires qui leur sont consécutives ;
- 6.9 les sanctions pénales y compris celles mises à la charge des personnes morales en vertu des articles 121-2 et suivants du Code pénal ainsi que toutes conséquences pécuniaires qui leur sont consécutives ;
- 6.10 les conséquences financières dont les pénalités et pertes de rémunération qui peuvent être mises à votre charge en cas de dépassement du coût prévisionnel de réalisation de l'opération de construction auquel vous vous êtes engagé vis à vis du maître de l'ouvrage comme prévu par les dispositions de la loi MOP.

Sont également exclus :

- 6.11 les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur, immatriculés ou non, ainsi que par les remorques et les semi-remorques, soumis à la loi sur l'assurance automobile obligatoire de l'article L. 211-1 du Code.

ARTICLE 7 - COTISATION

7.1 Comment est-elle calculée ?

Les modalités de calcul de votre cotisation sont précisées dans chacune des conventions spéciales, complétées par les dispositions des présents articles 7.2 et 7.3.

7.2 Déclaration des éléments nécessaires au calcul de votre cotisation

7.2.1 *Vous devez nous déclarer les éléments nécessaires au calcul de votre cotisation, selon les modalités précisées dans les conventions spéciales.*

7.2.2 *Que se passe-t-il en cas de non-déclaration ?*

Si vous ne fournissez pas les éléments nécessaires au calcul de votre cotisation correspondant à l'une ou plusieurs des conventions spéciales, nous avons le droit, au-delà d'un délai de 10 jours qui vous est fixé par lettre recommandée de mise en demeure, d'exiger, outre les éléments nécessaires au calcul de votre cotisation, le paiement d'une quittance de cotisation égale à la cotisation correspondant à la période immédiatement précédente, majorée de 50 %.

Cette majoration ne vous dispense pas de nous adresser les éléments nécessaires au calcul de votre cotisation prévue dans l'une ou plusieurs des conventions spéciales.

A défaut de l'envoi de ces éléments et/ou au cas où la cotisation majorée ne serait pas réglée, nous pourrions suspendre la garantie, puis résilier votre contrat dans les mêmes conditions que celles définies ci-après à l'article 7.3.3, en conservant le droit de poursuivre en justice le recouvrement de la cotisation impayée.

Lorsque nous aurons reçu votre déclaration, il sera procédé à la régularisation des sommes dues.

Toute déclaration obtenue après le délai imparti par la mise en demeure entraîne une majoration définitive de 5 % à titre de frais accessoires.

7.3 Son paiement

7.3.1 *Votre cotisation annuelle due au titre de chaque exercice, ainsi que les impôts et taxes sur les contrats d'assurance, sont payables en deux temps :*

- une cotisation provisionnelle au 1^{er} janvier de chaque année ;
- un ajustement, dès que les éléments afférents à l'exercice écoulé et servant au calcul de la cotisation définitive sont portés à notre connaissance.

Si votre cotisation définitive est :

- supérieure à la cotisation provisionnelle perçue pour l'exercice écoulé, vous nous devez une cotisation complémentaire égale à la différence ;
- inférieure à la cotisation provisionnelle perçue pour l'exercice écoulé, la différence est portée au crédit de votre compte pour venir en déduction de la cotisation provisionnelle due au titre de l'exercice suivant. Toutefois, sur votre demande, cette différence peut vous être remboursée.

7.3.2 *Cotisation minimale annuelle*

Le montant de la cotisation provisionnelle ou de votre cotisation définitive ne peut être inférieur à un montant défini chaque année et indiqué aux conditions particulières à la prise d'effet du contrat.

Ce montant minimum est ajusté, si nécessaire, à la durée des garanties de l'exercice considéré.

7.3.3 *Que se passe-t-il en cas de non-paiement ou en l'absence de l'envoi des éléments nécessaires au calcul de votre cotisation ?*

Si tout ou partie de votre cotisation n'est pas réglée dans les 10 jours suivant son échéance ou si vous ne nous avez pas déclaré les éléments nécessaires au calcul de votre cotisation tels que prévus dans l'une ou plusieurs conventions spéciales dans les 10 jours de la relance qui vous a été faite, nous pouvons, par lettre recommandée, suspendre la garantie de votre contrat 30 jours après l'envoi de cette lettre.

Après 10 jours de suspension, votre contrat sera résilié dans son intégralité.

Ni la suspension, ni la résiliation ne vous dispense de payer votre cotisation annuelle, qui vous sera réclamée en totalité (article L. 113-3 du Code).

7.4 Rappel de cotisation

Le montant maximum de cotisation précisé à l'article 15 des statuts est de une fois et demie le montant de votre cotisation normale.

ARTICLE 8 - VOS OBLIGATIONS

8.1 Ce que vous devez déclarer à la souscription de votre contrat et de l'une ou l'autre des conventions spéciales

Les activités que vous exercez ainsi que les missions que vous assumez permettent l'appréciation de votre risque et le calcul de votre cotisation.

8.2 Ce que vous devez déclarer au cours de la vie de votre contrat

Toute modification par rapport à vos déclarations à la souscription, ou postérieurement, concernant :

- vos activités, vos missions, ou la nature des risques assurés ;

- votre domicile.

Si la modification constitue une aggravation de votre risque (article L. 113-4 du Code), nous pouvons :

- soit vous proposer une nouvelle cotisation ;
- soit résilier votre contrat si vous refusez cette cotisation ou si cette modification est incompatible avec nos statuts.

Si la modification constitue une diminution du risque, votre cotisation sera révisée en conséquence.

8.3 La déclaration de vos autres assurances

La garantie accordée par votre contrat et chacune de ses conventions spéciales s'applique à l'intégralité de votre activité professionnelle telle que déclarée et précisée aux conditions particulières.

- 8.3.1** Si les risques garantis font (ou viennent faire) l'objet d'une autre assurance, vous devez nous le déclarer sans délai.
- 8.3.2** Quand plusieurs assurances contre les mêmes risques sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, nous pouvons demander la nullité de la garantie apportée par la convention spéciale concernée et réclamer des dommages-intérêts, conformément au 3^e alinéa de l'article L. 121-4 du Code.
- 8.3.3** Quand ces assurances sont contractées sans fraude, vous pouvez obtenir de l'assureur de votre choix l'indemnisation des dommages garantis par ces assurances conformément à l'article L. 121-4 du Code.

8.4 Ce que vous encourez si vous ne respectez pas vos obligations

Toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou inexactitude dans votre déclaration des éléments nous permettant d'évaluer les risques garantis et énumérés aux conditions particulières, entraîne l'application des sanctions prévues par le Code :

- nullité du contrat en cas de mauvaise foi (article L. 113-8 du code) ;
- réduction des indemnités si la mauvaise foi n'est pas établie, la réduction étant en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si le risque avait été complètement et exactement déclaré (article L. 113-9 du code).

ARTICLE 9 - QUE FAIRE EN CAS DE SINISTRE

9.1 Nous le déclarer

Vous-même (ou tout personne y ayant intérêt) devez nous aviser, par écrit, de tout événement de nature à faire jouer notre garantie dès que vous en avez eu connaissance et, au plus tard, dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance, sauf cas fortuit ou de force majeure (article L. 113-2 du Code).

9.2 Nous faire parvenir les informations nécessaires

Vous devez nous faire parvenir, sans délai, toutes pièces et informations se rapportant au sinistre que vous avez déclaré.

9.3 Ce que vous encourez si vous ne respectez pas ces obligations

Si nous subissons un préjudice du fait de votre négligence, nous sommes en droit de vous en réclamer réparation.

Si vous faisiez de fausses déclarations ou employiez comme justification des documents inexacts ou usiez de moyens frauduleux, vous perdriez droit à toute garantie. Il nous appartient, dans ce cas, de prouver votre mauvaise foi.

ARTICLE 10 - EXPERTISE ET RÈGLEMENT DE VOS SINISTRES

10.1 L'expertise

Après avoir pris connaissance de votre déclaration de sinistre, nous nous réservons la possibilité de désigner un expert.

A votre demande, nous vous communiquons le rapport de l'expert que nous aurons désigné, ainsi que le rapport de l'expert intervenant en exécution d'une décision de justice.

Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune clause (compromissoire) ou sentence arbitrale, aucune transaction, acceptée sans notre accord, ne nous est opposable.

10.2 La procédure

10.2.1 En cas de contestation judiciaire, nous avons la direction du procès. Nous vous tiendrons informé de son déroulement et avant d'accepter une décision de justice ou de transiger, nous vous consulterons.

10.2.2 En cas de procès pénal en rapport avec l'application du contrat, nous avons la faculté de diriger la défense ou de vous y associer et, si vous êtes cité en tant que civilement responsable, d'exercer les voies de recours en votre nom.

Si vous êtes cité comme prévenu, nous n'exercerons les voies de recours qu'avec votre accord, exception faite du pourvoi en cassation lorsqu'il est limité aux intérêts civils.

10.2.3 Lorsque les garanties de votre contrat vous sont acquises, nous prenons en charge les frais de procédure en complément des montants de garanties précisés dans chacune des conventions souscrites. Au cas où le coût du sinistre garanti est supérieur au montant assuré, nous partageons avec vous les frais de procédure dans la proportion de nos participations respectives dans le règlement du sinistre.

10.3 Le règlement des indemnités

Le règlement des indemnités, dans les limites fixées au contrat, est effectué dans le mois qui suit soit l'accord des parties, soit la décision judiciaire exécutoire.

ARTICLE 11 - DISPOSITIONS DIVERSES

11.1 Subrogation

Nous sommes subrogés (article L. 121-12 du Code) dans vos droits et actions contre tous les responsables du sinistre jusqu'à concurrence de l'indemnité que nous avons payée.

11.2 Prescription

Toute action dérivant de votre contrat est prescrite par 2 ans à compter de l'événement qui lui donne naissance ou à compter du jour où vous et nous en avons connaissance (article L. 114-1 du Code).

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre ; elle peut l'être également par une action en paiement de la prime ou en règlement de l'indemnité de sinistre dès lors que les envois correspondants sont faits en recommandé avec accusé de réception (article L. 114-2 du Code).

Par dérogation à l'article 2254 du Code civil les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci (article L. 114-3 du Code).

11.3 Contrôle de vos déclarations

Nous nous réservons le droit de faire contrôler, au siège de votre cabinet ou de votre société, par un délégué de notre choix, l'exactitude et la sincérité des déclarations que vous effectuez chaque année et qui servent au calcul de votre déclaration.

11.4 Droit applicable au contrat

Le présent contrat est régi par la loi française.

11.5 Autorité de contrôle

Examen des réclamations en cas de difficultés (article L. 112-2 du Code)

En cas de difficultés sur l'application de votre contrat, consultez d'abord votre interlocuteur habituel. Si une divergence subsiste, vous pouvez adresser votre requête au :

Service réclamations SMABTP

114, avenue Emile Zola

75739 PARIS cedex 15

Si un désaccord persiste, vous pouvez éventuellement le soumettre avec tous les éléments d'appréciation au :

Médiateur FFSA

(Fédération française des sociétés d'assurances)

26, boulevard Haussmann

75009 PARIS

Autorité de contrôle

L'autorité de contrôle de notre Société est :

Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP)

61, rue Taitbout

75009 PARIS



SMABTP

114 avenue Émile Zola - 75739 PARIS Cédex 15

Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics

Société d'assurance mutuelle à cotisations variables

Entreprise régie par le code des assurances - RCS PARIS 775 684 764

www.groupe-sma.fr

SMA